

1501501-72.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501501-72.2021.8.26.0617 - Controle nº 2021/000944

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Dezesseis nº 63, no bairro Santa Cecília II, nesta cidade e Comarca, teria sido surpreendido por policiais militares tendo em depósito e guardando, para fins de comércio e consumo de terceiros, 3.253,49 g (três mil duzentos e cinquenta e três gramas e quarenta e nove centigramas) da droga Cannabis

Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; 618,37g (seiscentos e dezoito gramas e trinta e sete centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, sob a forma de pó; e 61,30g (sessenta e um gramas e trinta centigramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, na forma de pedras de "crack", conforme Laudo de Constatação Provisória juntado a fls. 16/19, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local já mencionadas, nesta cidade e Comarca, FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES, teria sido surpreendido por policiais militares possuindo o revólver da marca Taurus, com numeração suprimida, do calibre nominal .32", apreendido a fls. 09/10, devidamente municiado com cápsulas do mesmo calibre.

Notificado (fls. 107), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 110).

Recebida a denúncia (fls. 112/113), o réu foi citado (fls. 142).

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público, em debates orais, pugnou pela condenação do acusado nos termos da inicial, sem qualquer benefício na aplicação da pena, especialmente pela grande quantidade de droga apreendida e reincidência do acusado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, postulou a aplicação do benefício do artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei de Drogas, compensação da agravante da reincidência com atenuante da confissão, regime mais brando para início de cumprimento da reprimenda e recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitativa restou provada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de fls. 35/38, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 16/19, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 136/137, com resultado positivo para cocaína e maconha, e laudo pericial da arma de fogo de fls. 133/134, que atestou que a arma apreendida, qual seja, um revólver calibre .32, tinha a numeração de série suprimida e era apta à realização de disparos.

A autoria dos crimes ficou seguramente demonstrada em relação ao réu.

Interrogado na fase pré-processual, o réu Fausto permaneceu silente (fls. 05).

Em juízo alegou que sua esposa estava grávida e estava desempregado, sendo que por este motivo aceitou guardar a droga e arma para traficantes.

A versão judicial do réu não elide sua culpa, corroborada pelas demais provas dos autos.

Com efeito, os policiais militares Marco e Elton, ouvidos nas duas fases do procedimento, narraram que receberam a denúncia com a informação de que em uma residência teria drogas em grande quantidade. Diante disso, a equipe deslocou-se até o endereço apontado e chamou pelo morador. Assim que o morador atendeu à solicitação dos policiais já falou "perdi, perdi". Em seguida, o indivíduo, identificado como o ora acusado, franqueou a entrada dos policiais à residência e informou que havia droga dentro de um caixote em um cômodo. Os policiais perguntaram ao acusado se tinha mais algo ilícito na casa, ao que ele informou possuir também uma arma, que se encontrava dentro de uma pochete, em cima da sua cama. Na sequência, os policiais localizaram a droga dentro do caixote, quais sejam, maconha, cocaína e crack, bem como uma arma, calibre .32", com seis munições, sendo uma picotada, na pochete em cima da cama de Fausto (fls. 07/08). Neste cenário, os relatos dos policiais coesos e harmônicos permitem concluir com segurança a localização de entorpecentes e arma de fogo na residência do réu, após o recebimento de denúncia anônima, sendo que as porções apreendidas de maconha e cocaína eram evidentemente destinadas ao tráfico, tendo em vista a quantidade e forma de acondicionamento.

Frise-se que os agentes não conheciam o réu e não teriam motivos para incriminá-lo injustamente. Não há qualquer indício que mentiram com o intuito de prejudicar o acusado, que, ao recebê-los em sua residência, já indicou onde se encontravam as

drogas e a arma, tendo inclusive confessado que agia como "garagem". Diante de todas as circunstâncias em que fora o réu preso em flagrante, em sua residência, onde estava armazenada grande quantia de droga, de tipos diversos, prontas para a venda, inviável sua absolvição por falta de provas. Ainda, não há dúvidas de que o acusado possuía ilegalmente a arma, conforme descrito na denúncia.

A numeração da arma estava suprimida, o que caracteriza o delito do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10826/03. A letra da lei é clara quando menciona que incide nas mesmas penas do artigo 16, caput, da Lei 10826/02, quem possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Há de se reconhecer, ainda, o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação, praticou os crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, visto que se tratam de delitos de naturezas diversas, que resultaram de desígnios autônomos.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pelos delitos descritos na denúncia, pois amplamente demonstrado seu envolvimento com os delitos, não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Delineada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende de sua certidão para fins judiciais de fls. 39/41, o acusado é reincidente, o que será oportunamente considerado.

Inicialmente, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando a grande quantidade de droga apreendida, indicativa de ser o réu um traficante de grande porte, fixo sua pena-base em 1/4 acima do mínimo legal no tocante ao delito de tráfico de drogas, resultando em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, no piso.

Com relação ao delito de armas, fixo sua pena-base no mínimo legal de 03 anos e reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso.

Em face da comprovada reincidência do réu, elevo suas reprimendas em mais 1/6, resultando em 07 anos, 03 meses e 15 de reclusão e 729 dias-multa, no piso, para o delito de tráfico de drogas; e 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no piso, em relação ao delito de armas.

Observo que apesar de ter confessado os crimes, o réu é reincidente, e esta circunstância é preponderante, o que impede sua compensação com a atenuante da confissão.

Destaco que este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).

Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 29.05.14; RHC 120.677/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 02.04.13).

Neste sentido:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO" (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

"(...) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)" (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

"(...) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes

(...) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente" (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA 02.04.2013); "(...) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes" (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

O réu não faz jus à redução com fulcro no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11343/06, visto que não pode ser considerado um traficante ocasional em razão da quantidade de droga que armazenava em sua residência, bem como o fato de ser reincidente, o que por si só afasta tal possibilidade.

Torno as reprimendas acima definitivas à míngua de outros elementos modificadores. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado FAUSTO DAVID DE ALENCAR GUIMARÃES ao cumprimento das penas 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, no piso, e 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, no mínimo, por infração, respectivamente, ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, em concurso material de infrações.

O acusado não faz jus a penas substitutivas e tampouco ao sursis pelo tempo total de pena imposto e natureza dos crimes, notadamente diante das circunstâncias do caso, que revelam dedicação à atividade criminosa de tráfico, com uso de arma de numeração suprimida, comumente utilizada no ambiente da criminalidade com o intuito de dificultar o seu rastreamento, visto que não pode mais ser vinculada a quem a adquiriu.

Por esses motivos, bem como pela reincidência, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

O estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais no caso do réu, que também portava arma de fogo com numeração suprimida. Mesmo estando preso desde 06 de novembro de 2021, tempo que será oportunamente detraído de suas penas, o regime inicial de cumprimento de pena permanece o fechado, pela gravidade e consequências do crime anteriormente mencionadas, não sendo possível imposição de regime menos severo e análise, por este juízo de conhecimento, dos requisitos subjetivos e objetivos para progressão ou outro benefício da fase executória.

Não poderá apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser garantidas, permanecendo presentes os requisitos que fundamentaram a decretação de suas custódias cautelar, notadamente após a condenação, valendo observar que cumpria pena por outro crime no dia da prisão.

Após o trânsito em julgado, declaro o perdimento de bens em favor da FUNAD, bem como proceda a Serventia as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA